BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE V
CODE D'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DES PROCÉDURES

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Organisation des Juridictions, Procès Pénaux, Voies de Recours et Éléments de Preuve
Édition Révisée et Exhaustive

CODE V – CODE D'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DES PROCÉDURES

TABLE DES MATIÈRES EXHAUSTIVE

TITRE I – ORGANISATION ET JURIDICTIONS DU ROYAUME

- Article 1 : Architecture judiciaire et compétences des cours
- Article 2 : Tribunal de Police et Tribunal Correctionnel
- Article 3 : Cour d'Assises et procès criminels
- Article 4 : Magistrature assise et Ministère Public (Parquet)
- Article 5 : Office du juge et hiérarchie des normes
- Article 6 : Cour d'Appel et Cour de Cassation : composition et compétences
- Article 7 : Compétence matérielle et territoriale
- Article 7 bis : Qui juge quoi et les recours
- Article 8 : Formation constitutionnelle du Tribunal de Première Instance
- Article 9 : Indépendance, impartialité, déport et récusation des magistrats

TITRE II – DÉROULEMENT DE L'AUDIENCE ET DU PROCÈS

- Article 10 : Publicité des débats et présidence de l'audience
- Article 11 : Ordre de parole et plaidoiries de la défense
- Article 12 : Rôle du jury populaire en Cour d'Assises
- Article 13 : Police de l'audience et outrage à magistrat
- Article 14 : Citation, convocation et comparution du prévenu
- Article 15 : Jugement par défaut et opposition
- Article 16 : Droits de la défense à l'audience
- Article 17 : Procédure accélérée en flagrant délit
- Article 18 : Procès-verbal d'audience, enregistrement et scellés
- Article 19 : Exceptions préalables : nullités, incompétence et inconstitutionnalité

TITRE III – DES PREUVES ET DE LA CONVICTION DU JUGE

- Article 20 : Liberté de la preuve en matière pénale
- Article 21 : Témoignages, expertises et dépositions sous serment
- Article 22 : Appréciation des pièces et preuve matérielle
- Article 23 : Charge de la preuve et bénéfice du doute
- Article 24 : Aveux et déclarations du prévenu
- Article 25 : Faux témoignage, subornation et protection des témoins
- Article 26 : Preuves numériques et communications
- Article 27 : Scellés, pièces à conviction et chaîne de conservation
- Article 28 : Expertise : désignation, mission et contre-expertise

TITRE IV – DES JUGEMENTS, PEINES ET VOIES DE RECOURS

- Article 30 : Délibéré, prononcé des jugements et motivation
- Article 30 bis : Motivation écrite obligatoire des décisions
- Article 31 : L'Appel (Procédure de seconde instance)
- Article 32 : Pourvoi en Cassation et vices de forme/loi
- Article 33 : Exécution des peines et aménagements de peine
- Article 34 : Fixation de la peine, circonstances aggravantes, atténuantes et récidive
- Article 35 : Cumul de peines et non bis in idem

- Article 36 : Peines complémentaires, saisies, confiscations et fourrière
- Article 37 : Casier judiciaire et inscription des condamnations
- Article 38 : Effets de l'appel et interdiction d'aggraver
- Article 39 : Pourvoi en cassation : délai, procédure et effets

TITRE V – FONCTIONS ET LIMITES DES ACTEURS DE LA JUSTICE

- Article 40 : Président du Tribunal ou de la Cour
- Article 41 : Juges et Assesseurs
- Article 42 : Procureur du Roi et substituts
- Article 43 : Police judiciaire et agents enquêteurs
- Article 44 : Juge d'instruction
- Article 45 : Avocat de la défense
- Article 46 : Avocat de la Partie Civile
- Article 47 : Jurés (jury populaire)
- Article 48 : Greffier
- Article 49 : Experts judiciaires
- Article 50 : Application des peines par le juge qui a prononcé la condamnation
- Article 51 : Huissier d'audience et agents de sécurité
- Article 52 : Prévenu, accusé et condamné
- Article 53 : Témoins
- Article 54 : Victime et partie civile
- Article 55 : Responsabilité des magistrats et procédure visant un magistrat
- Article 55 bis : Joignabilité 24 h sur 24 des membres de la justice (Radio D Justice)
- Article 56 : Juge en chef (Premier Président)
- Article 57 : Nomination et affectation des juges
- Article 58 : Procureur du Roi : nomination, substituts et organisation du Parquet
- Article 59 : Avocats : nomination, Ordre des avocats et bâtonnier

TITRE VI – DES RECOURS SPÉCIAUX, DE LA RÉVISION ET DES RÉPARATIONS

- Article 60 : Recours contre l'amende forfaitaire
- Article 61 : Recours contre la détention préventive et le contrôle judiciaire
- Article 62 : Contestation des décisions administratives individuelles
- Article 63 : Révision d'une condamnation définitive
- Article 64 : Réparation civile et indemnisation
- Article 65 : Restitution des biens et recours contre la saisie ou la fourrière

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES CODES I À IV (indicatif)

- Article 70 : Articulation avec le Code I
- Article 71 : Articulation avec le Code II
- Article 72 : Articulation avec le Code III
- Article 73 : Articulation avec le Code IV
- Article 74 : Articulation avec les Codes VI à VIII
- Article 75 : Fonctionnement de la justice pendant l'état d'urgence
- Article 76 : Délais et computation

TITRE I – ORGANISATION ET JURIDICTIONS DU ROYAUME

Article 1 – Architecture judiciaire et compétences des cours

1. La justice pénale dans BruxellesLife est rendue par des juridictions indépendantes et impartiales conformément au Code I (Constitution).
2. Les juridictions répressives compétentes sont le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel, la Cour d'Appel, la Cour d'Assises et la Cour de Cassation.
3. La compétence matérielle et territoriale est précisée à l'Article 7. L'indépendance des magistrats (Code I, Art. 22) est garantie par les Articles 9 et 55.

Article 2 – Tribunal de Police et Tribunal Correctionnel

1. Le Tribunal de Police ne connaît que des infractions routières : les contraventions de la Section A et les accidents de la circulation sans blessures graves. En pratique, il est rarement saisi, car ces infractions se règlent vite (amende forfaitaire, Code III, Art. 38), sauf contestation ou litige entre deux personnes.
2. Le Tribunal Correctionnel, qui est le Tribunal de Première Instance en matière pénale, est la juridiction normale. Il juge en première instance tous les autres délits (Sections B et C) et les crimes (Section D), sauf ceux que l'Article 3 réserve à la Cour d'Assises. Il juge aussi en appel les jugements du Tribunal de Police (Article 31).
3. Les contraventions peuvent être contestées selon l'Article 60 ; la compétence est précisée aux Articles 7 et 7 bis.

Article 3 – Cour d'Assises et procès criminels

1. La Cour d'Assises est une juridiction exceptionnelle, non permanente. Elle ne juge que les crimes réservés par l'alinéa 4, ceux que le Code II lui réserve expressément (par exemple l'assassinat, Code II, Art. D.25) et, dans les conditions de l'alinéa 5, les crimes que le juge d'instruction renvoie exceptionnellement devant elle.
2. Elle est composée d'un magistrat professionnel et d'un jury populaire formé de citoyens tirés au sort.
3. L'instruction préparatoire des crimes est conduite par le juge d'instruction (Art. 44 ; Code III, Art. 30 et 31). L'assistance d'un avocat est obligatoire devant la Cour d'Assises (Art. 16).
4. Sont réservés à la Cour d'Assises, qu'ils aient été commis ou seulement tentés : a) les atteintes les plus graves à la vie : assassinat, meurtre (notamment d'un agent de la force publique ou de l'État), complicité active de meurtre, empoisonnement, tuerie de masse ; b) les atrocités : torture, barbarie, mutilation volontaire, trafic d'organes ; c) les crimes contre l'État et la Nation : haute trahison, espionnage, divulgation de documents de défense, complot contre les institutions, terrorisme (attentat, préparation d'un attentat, direction ou affiliation à une organisation terroriste) ; d) la criminalité organisée au plus haut niveau : direction d'un cartel ou d'un réseau de trafic ; e) la prise d'otage d'un représentant de l'État. Les crimes de la Section D du Code II qui ne rentrent dans aucune de ces catégories sont jugés par le Tribunal Correctionnel.
5. Hors de ces catégories, le juge d'instruction peut exceptionnellement renvoyer devant la Cour d'Assises un crime d'une gravité exceptionnelle, par ordonnance motivée, lorsque : a) il a fait trois (3) victimes ou plus ; ou b) la victime est un agent public tué ou gravement blessé dans l'exercice de ses fonctions ; ou c) il a été commis en bande organisée. Dans les autres cas, le renvoi se fait devant le Tribunal Correctionnel (Art. 7 bis ; Code III, Art. 34).

Article 4 – Magistrature assise et Ministère Public (Parquet)

1. La magistrature assise (les Juges) tranche impartialement les litiges et prononce les peines au nom du peuple.
2. Le Ministère Public (Procureur du Roi et ses substituts) représente les intérêts de la société, recherche les infractions, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi pénale (Code III).
3. Les fonctions et les limites de chaque acteur sont détaillées au Titre V (Art. 40 à 59).

Article 5 – Office du juge et hiérarchie des normes

1. Le juge applique les Codes selon la hiérarchie fixée par le Code I (Art. 1 et 3) : la Constitution prime le Code II, qui prime le Code III, lesquels priment les Codes IV à VIII.
2. En cas de contradiction entre deux normes de même rang, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition

générale, et la plus récente sur la plus ancienne (Code I, Art. 5). En matière pénale, le texte s'interprète strictement et le doute profite au prévenu (Code I, Art. 5 et 13).
3. Nulle peine ne peut être prononcée sans texte du Code II (Code I, Art. 1, al. 3 et Art. 14). Le juge ne crée aucune infraction et ne dépasse pas la fourchette légale, sauf récidive (Art. 34).
4. Le juge qui constate qu'une disposition viole la Constitution soulève la question devant la formation constitutionnelle (Art. 8).

Article 6 – Cour d'Appel et Cour de Cassation : composition et compétences

1. La Cour d'Appel connaît des appels formés contre les jugements rendus en première instance par le Tribunal Correctionnel (Art. 31). Elle rejuge l'affaire en fait et en droit, dans une formation d'au moins 1 magistrat professionnel pouvant aller jusqu'à 3.
2. Elle statue également sur les recours contre les décisions relatives à la détention préventive et au contrôle judiciaire (Code III, Art. 33 ; Art. 61).
3. La Cour de Cassation, composée d'au moins un magistrat professionnel, ne connaît que des questions de droit et de procédure (Art. 32 et 39). Elle statue sur les pourvois contre les arrêts de la Cour d'Appel et de la Cour d'Assises et contre les jugements rendus en appel par le Tribunal Correctionnel, ainsi que sur les demandes de révision (Art. 63).
4. Un magistrat qui a déjà connu de l'affaire à un autre stade ne peut siéger dans la formation d'appel ou de cassation (Art. 9).

Article 7 – Compétence matérielle et territoriale

1. La compétence matérielle dépend de la gravité (Code II, Art. 2) : Tribunal de Police pour les infractions routières (Section A et accidents sans blessures graves) ; Tribunal Correctionnel pour tous les autres délits (Sections B et C) et pour les crimes (Section D) ; Cour d'Assises uniquement pour les crimes qui lui sont réservés (Article 3), après instruction (Code III, Art. 30 à 34).
2. Les juridictions de la Ville sont compétentes pour toute infraction commise sur le territoire ou dont l'auteur ou la victime est un citoyen de la Ville (Code I, Art. 41, al. 3).
3. En cas de pluralité d'infractions connexes de niveaux différents, la juridiction compétente pour l'infraction la plus grave juge l'ensemble des faits.
4. L'incompétence peut être soulevée par toute partie avant toute défense au fond (Art. 19). La juridiction qui se déclare incompétente renvoie le dossier au Parquet, qui saisit la juridiction compétente. Les actes déjà accomplis demeurent valables.

Article 7 bis – Qui juge quoi et les recours

1. Tribunal de Police : infractions routières, rarement saisi (Article 2). Appel devant le Tribunal Correctionnel.
2. Tribunal Correctionnel : jugement en première instance de presque toutes les affaires pénales ; il juge aussi en appel les jugements du Tribunal de Police. Appel de son jugement de première instance devant la Cour d'Appel.
3. Cour d'Appel : rejuge les affaires jugées en première instance par le Tribunal Correctionnel. Pas d'appel contre ses arrêts, seulement un pourvoi en cassation.
4. Cour d'Assises : crimes réservés par catégories (atteintes les plus graves à la vie, atrocités, crimes contre l'État, criminalité organisée, prise d'otage d'un représentant de l'État) et renvois exceptionnels (Article 3). Pas d'appel contre ses arrêts, seulement un pourvoi en cassation.
5. Cour de Cassation : ne rejuge pas les faits ; elle vérifie la loi et la procédure (Article 32). Elle statue sur les arrêts de la Cour d'Appel et de la Cour d'Assises et sur les jugements rendus en appel par le Tribunal Correctionnel.

Article 8 – Formation constitutionnelle du Tribunal de Première Instance

1. Conformément au Code I (Art. 50), le Tribunal de Première Instance, siégeant en formation constitutionnelle composée de son Président et d'au moins un autre magistrat, est seul compétent pour constater qu'une loi, un arrêté, un règlement de police, une décision administrative ou une disposition d'un Code II à VIII est contraire à la

Constitution.
2. Toute personne peut soulever la question devant n'importe quelle juridiction. Si le moyen n'est pas manifestement dénué de sérieux, cette juridiction sursoit à statuer et transmet la question à la formation constitutionnelle, qui statue dans un délai de sept (7) jours réels.
3. L'annulation prend effet à compter de la décision et profite aux personnes poursuivies ou condamnées sur le fondement de la disposition annulée (Code I, Art. 50, al. 3 ; Art. 63 du présent Code).
4. Le sursis à statuer ne prolonge pas la détention préventive au-delà des plafonds du Code II (Code III, Art. 33).

Article 9 – Indépendance, impartialité, déport et récusation des magistrats

1. Les magistrats sont indépendants et inamovibles dans l'exercice de leurs fonctions de jugement (Code I, Art. 22). Ils prêtent serment avant d'entrer en fonction et ne peuvent accomplir aucun acte de jugement sans l'avoir prêté (Code I, Art. 25).
2. Un magistrat ne peut ni instruire, ni requérir, ni juger une affaire qui le concerne personnellement ou qui concerne un proche, sauf urgence. Il se déporte au profit d'un autre magistrat (Code I, Art. 26, al. 4).
3. Le juge d'instruction ne peut siéger dans la formation de jugement de l'affaire qu'il a instruite mais peut siéger à la cour de cassation (Art. 44).
4. Toute partie peut demander la récusation d'un magistrat en invoquant un motif sérieux de partialité, avant tout débat au fond. Le Président de la juridiction statue par décision motivée ; si le Président est visé, le magistrat le plus ancien statue.
5. La corruption, le trafic d'influence et les menaces visant un magistrat sont punis par le Code II (Art. D.40, D.53 et D.76), avec l'aggravation de l'Article 4, alinéa 2.

TITRE II – DÉROULEMENT DE L'AUDIENCE ET DU PROCÈS

Article 10 – Publicité des débats et présidence de l'audience

1. Les audiences des tribunaux répressifs sont publiques, sauf si la publicité est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux mœurs (procès à huis clos décidés par arrêt motivé).
2. Le Président du Tribunal ou de la Cour dirige les débats, assure la police de l'audience et veille au respect des droits des parties (Code I, Art. 11).
3. Les audiences se tiennent au Palais de Justice, zone sensible dont l'accès est encadré (Code I, Art. 41, al. 2 ; Art. 51).

Article 11 – Ordre de parole et plaidoiries de la défense

1. L'audience débute par l'appel de la cause et la vérification de l'identité du prévenu ou de l'inculpé.
2. La parole est ensuite accordée dans l'ordre suivant :
   a) Exposé du rapporteur ou lecture de l'acte d'accusation ;
   b) Audition de la Partie Civile et de ses avocats (Code VI) ;
   c) Réquisitions du Procureur du Roi (Ministère Public) ;
   d) Plaidoiries de la défense et du prévenu.
3. Les réquisitions du Procureur du Roi et les plaidoiries de la défense ne peuvent pas être interrompues. Le Président veille au respect de cette règle (Art. 13).
4. Une fois les réquisitions et les plaidoiries terminées, le Procureur du Roi peut poser ses questions au prévenu, aux témoins et aux experts, puis la défense peut poser les siennes.
5. Le Président peut, à tout moment, poser des questions aux parties, aux témoins et aux experts. Il peut ouvrir un débat entre les parties sur un point précis, qu'il dirige et dont il fixe la durée (Art. 10, al. 2).
6. À l'issue des questions et des débats, le prévenu ou son avocat a toujours la parole en dernier (Art. 16, al. 3).

Article 12 – Rôle du jury populaire en Cour d'Assises

1. Le jury populaire comprend sept (7) jurés titulaires, tirés au sort par le Président, sur le moment, parmi les citoyens présents au Palais de Justice. Il n'y a pas de jurés suppléants.
2. À l'issue des débats, le jury se retire dans la chambre des délibérations pour répondre par 'Oui' ou par 'Non' à la question de culpabilité de l'accusé. La décision est prise à la majorité simple des voix, soit au moins quatre (4) voix sur sept (7).
3. Nul ne peut être juré s'il a un lien avec l'accusé ou avec la victime : parent ou proche, conjoint ou partenaire, ami proche, associé, employeur ou employé, membre de la même organisation ou de la même bande, ancien client ou adversaire. Il en va de même du témoin ou du plaignant de l'affaire. Le Président demande à chaque juré tiré au sort s'il a un tel lien. Le juré qui a un lien est écarté, d'office ou à la demande d'une partie, sans limite de nombre ; cet écartement ne compte pas dans l'alinéa 4.
4. Avant l'ouverture des débats, le Ministère Public peut écarter deux (2) jurés et l'accusé un (1) juré, sans avoir à donner de motif. L'accusé peut en outre demander l'écartement d'un juré pour un motif de partialité, que le Président apprécie par décision motivée. L'écartement sans motif n'est possible que s'il reste assez de citoyens présents pour compléter les sept (7) jurés ; sinon le Président le refuse.
5. Un juré écarté ou empêché, avant ou pendant le procès, est remplacé par un autre citoyen tiré au sort parmi les présents. Le jury ne siège jamais à moins de sept (7) jurés.
6. Un citoyen tiré au sort ne peut refuser de siéger, sauf raison exceptionnelle appréciée par le Président.

Article 13 – Police de l'audience et outrage à magistrat

1. Le Président dispose du pouvoir discrétionnaire de maintenir le calme dans la salle d'audience. Il peut faire expulser toute personne troublant le cours de la justice.
2. Tout outrage, menace ou injure commis à l'encontre des juges, avocats ou agents en pleine audience est immédiatement constaté et poursuivi comme délit d'audience (Code II).
3. Les outrages et menaces commis à l'audience sont réprimés par les Articles A.52 (outrage verbal), C.18 (outrage grave) et D.76 (menaces contre un magistrat) du Code II, avec l'aggravation de l'Article 4, alinéa 2. Le Président dresse procès-verbal et saisit le Procureur du Roi.

Article 14 – Citation, convocation et comparution du prévenu

1. Le prévenu est cité selon les formes du Code III (Art. 35). L'acte de citation mentionne les faits, leur qualification (Code II), la juridiction, la date et l'heure de l'audience.
2. Le prévenu libre est tenu de comparaître. Le prévenu détenu est transféré à l'audience sous escorte (Art. 51 ; Code IV, Art. 51).
3. La citation est remise personnellement ou, à défaut, notifiée par le greffe par tout moyen permettant d'en prouver la réception. Le délai entre la citation et l'audience ne peut être inférieur à trois (3) jours, sauf procédure accélérée (Art. 17) ou accord du prévenu.
4. Les parties civiles, les témoins et les experts sont convoqués dans les mêmes formes (Code III, Art. 35, al. 2). Le témoin régulièrement convoqué est tenu de comparaître et de déposer (Art. 21 et 53).

Article 15 – Jugement par défaut et opposition

1. Le prévenu régulièrement cité qui ne comparaît pas peut être jugé par défaut. Le jugement par défaut est motivé comme tout autre jugement (Art. 30 et 30 bis). Le prévenu détenu n'est jamais jugé par défaut.
2. Le prévenu condamné par défaut peut former opposition dans un délai de sept (7) jours à compter de la notification du jugement. L'opposition remet l'affaire en l'état devant la même juridiction.
3. La peine prononcée par défaut ne peut être exécutée avant l'expiration du délai d'opposition, sans préjudice de la détention préventive régulièrement ordonnée (Code III, Art. 33).
4. Si le prévenu justifie d'un cas de force majeure (maladie, détention, empêchement grave), l'audience est renvoyée ou l'opposition est recevable hors délai.

Article 16 – Droits de la défense à l'audience

1. Le prévenu a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office à tous les stades de la procédure, y compris à l'audience (Code I, Art. 11 ; Code III, Art. 60). S'il n'en a pas, le Président en fait commettre un d'office avant l'ouverture des débats. Devant la Cour d'Assises, l'assistance d'un avocat est obligatoire.
2. L'avocat a accès à l'intégralité du dossier avant l'audience (Code III, Art. 36) et dispose du temps nécessaire pour préparer la défense. Le Président renvoie l'affaire si le dossier n'a pas été communiqué en temps utile.
3. Le prévenu peut s'exprimer librement, se taire ou refuser de répondre sans que son silence soit retenu contre lui (Code I, Art. 13). Lui ou son avocat a toujours la parole en dernier (Art. 11).
4. La renonciation à l'avocat est libre et révocable à tout moment ; elle est consignée au procès-verbal (Code III, Art. 60, al. 5).
5. La violation de ces garanties entraîne la nullité des actes concernés (Code I, Art. 11, al. 3 ; Code III, Art. 40 et 43).
6. Si aucun avocat n'est disponible, le prévenu se défend seul ou demande, une seule fois, un report de quarante-huit (48) heures pour en trouver un (Code III, Art. 60, al. 7).

Article 17 – Procédure accélérée en flagrant délit

1. Pour les délits simples constatés en flagrant délit et dont les preuves sont réunies, le Procureur du Roi peut saisir le Tribunal Correctionnel selon la procédure accélérée (Code III, Art. 35, al. 3). Le flagrant délit s'entend au sens du Code I (Art. 6, c).
2. Cette procédure est exclue pour les crimes, qui exigent une instruction préparatoire (Code II, Art. 2 ; Art. 44).
3. Le prévenu est informé qu'il peut demander un délai pour préparer sa défense ; ce délai ne peut lui être refusé.
4. Toutes les garanties du Code I et des Articles 14 à 16 s'appliquent sans réduction. Le jugement est motivé par écrit (Art. 30 bis).
5. À tout moment, le tribunal peut renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire s'il la juge insuffisamment éclaircie.

Article 18 – Procès-verbal d'audience, enregistrement et scellés

1. Le greffier tient un procès-verbal de chaque audience indiquant la composition du siège, l'identité des parties, les incidents, les réquisitions, les conclusions et le dispositif (Art. 48).
2. Les débats peuvent être enregistrés par le greffe. Aucun autre enregistrement, photographie ou diffusion de l'audience n'est permis sans l'autorisation du Président (Art. 13).
3. Les pièces à conviction et les scellés sont conservés par le greffe, présentés à l'audience et restitués, confisqués ou détruits par le jugement (Art. 27 et 36).
4. Le procès-verbal est versé au dossier et communicable aux parties.

Article 19 – Exceptions préalables : nullités, incompétence et inconstitutionnalité

1. Les exceptions de nullité de procédure (Code III, Art. 40 à 43), d'incompétence (Art. 7) et d'inconstitutionnalité (Art. 8) sont soulevées avant toute défense au fond, sauf nullité révélée en cours de débats.
2. Le tribunal statue par décision motivée avant d'examiner le fond. Si la nullité est constatée, il ordonne la libération immédiate, la restitution des biens et l'écartement des preuves irrégulières (Code III, Art. 41 et 42 ; Art. 22).
3. Les irrégularités mineures régularisables sont corrigées selon l'Article 44 du Code III.
4. La décision sur l'exception peut être contestée avec le jugement sur le fond (Art. 31 et 32).

TITRE III – DES PREUVES ET DE LA CONVICTION DU JUGE

Article 20 – Liberté de la preuve en matière pénale

1. En matière pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve admis par la loi (témoignages, constatations de police, aveux, expertises, preuves matérielles).
2. Le juge décide selon son intime conviction, sur la base des preuves qui lui ont été soumises contradictoirement lors des débats.

3. La charge et le bénéfice du doute sont précisés à l'Article 23 ; les aveux, preuves numériques, scellés et expertises aux Articles 24 à 28.

Article 21 – Témoignages, expertises et dépositions sous serment

1. Les témoins cités à l'audience prêtent serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité'.
2. Les rapports d'experts judiciaires (médecins légistes, balistiques, psychiatres) sont exposés à l'audience et soumis à la libre discussion des parties.
3. Le faux témoignage et la subornation sont punis par le Code II (Art. C.21, D.59 et C.38 ; voir l'Art. 25 du présent Code).

Article 22 – Appréciation des pièces et preuve matérielle

1. Tout élément de preuve matérielle saisi sur la scène de crime (Code III, Art. 15) doit être présenté à l'audience pour examen par le juge, la défense et la partie civile.
2. Toute preuve obtenue en violation des droits fondamentaux ou par vice de procédure annulé est écartée des débats (Code III, Art. 40 à 42).

Article 23 – Charge de la preuve et bénéfice du doute

1. La charge de la preuve incombe au Ministère Public et, pour sa demande de réparation, à la partie civile. Le prévenu n'a pas à prouver son innocence (Code I, Art. 13).
2. Le doute profite toujours au prévenu (Code I, Art. 13, al. 3). Le juge ne condamne que s'il est convaincu de la culpabilité sur la base de preuves régulières (Art. 20 et 22).
3. Lorsque la légitime défense ou une autre cause d'irresponsabilité est plausible au vu du dossier (Code I, Art. 32 ; Code II, Art. 5 et 10), il appartient au Ministère Public d'établir qu'elle ne s'applique pas.
4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, mais restent soumis à la libre discussion des parties (Art. 20 ; Code III, Art. 14).

Article 24 – Aveux et déclarations du prévenu

1. L'aveu est apprécié librement comme tout autre élément de preuve (Art. 20). Il ne suffit pas à fonder une condamnation lorsqu'il est contredit par les autres éléments du dossier.
2. Les déclarations recueillies sans notification préalable des droits (Code III, Art. 3), sans l'avocat demandé (Code III, Art. 60) ou sous contrainte, violence ou menace (Code III, Art. 6) sont écartées des débats (Art. 22, al. 2).
3. Le prévenu peut rétracter ses aveux à l'audience ; le juge en tient compte et motive son appréciation (Art. 30).
4. Les déclarations d'un coprévenu ne peuvent suffire seules à fonder une condamnation.

Article 25 – Faux témoignage, subornation et protection des témoins

1. Le faux témoignage sous serment devant une juridiction est puni par l'Article C.21 du Code II, et devant le juge d'instruction par l'Article D.59. La subornation ou les pressions exercées sur un témoin sont punies par l'Article C.38.
2. Avant sa déposition, le Président rappelle au témoin l'obligation de dire la vérité et les peines encourues (Art. 21).
3. Le témoin menacé ou en danger peut demander au Président des mesures de protection : audition à huis clos (Art. 10), audition hors la présence du prévenu ou non-divulgation de son adresse. Le droit de la défense de discuter le témoignage est préservé.
4. Le juge qui constate un faux témoignage en cours d'audience dresse procès-verbal et le transmet au Procureur du Roi.

Article 26 – Preuves numériques et communications

1. Les preuves issues de communications, de données numériques, d'enregistrements ou d'images (téléphone, messagerie, vidéo) sont recevables si elles ont été recueillies dans le respect du secret des communications et de la vie privée (Code I, Art. 17) et selon les formes du Code III (Art. 19 et 22).

2. L'interception ou la consultation de communications sans mandat, hors les cas permis par le Code III, rend la preuve irrégulière : elle est écartée (Art. 22).
3. L'enregistrement réalisé par un particulier est recevable s'il n'a pas été obtenu par une infraction. Sa fiabilité est soumise à la libre discussion des parties et le juge peut ordonner une expertise (Art. 28).
4. Les supports numériques sont conservés sous scellés par le greffe (Art. 27).

Article 27 – Scellés, pièces à conviction et chaîne de conservation

1. Les objets saisis (Code III, Art. 12 ; Code II, Art. 11 à 14) sont inventoriés, placés sous scellés et conservés au Commissariat de Police sous l'autorité du Procureur du Roi ou du juge d'instruction.
2. Toute pièce doit pouvoir être rattachée à sa saisie initiale (date, lieu, agent). La rupture de la chaîne de conservation ou un scellé brisé hors procédure peut entraîner l'écartement de la pièce (Art. 22).
3. À l'audience, les scellés sont ouverts par le greffier en présence des parties.
4. Le jugement statue sur le sort des pièces : restitution, confiscation ou destruction (Art. 36 ; Code II, Art. 14).

Article 28 – Expertise : désignation, mission et contre-expertise

1. L'expert est désigné par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement, qui fixe sa mission par écrit (Art. 49). Il prête serment.
2. Le prévenu et la partie civile peuvent demander une expertise ou une contre-expertise. Le juge peut refuser par décision motivée.
3. Le rapport est communiqué aux parties avant l'audience et exposé oralement ; l'expert peut être interrogé par toutes les parties (Art. 21).
4. Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert mais motive tout écart (Art. 30).

TITRE IV – DES JUGEMENTS, PEINES ET VOIES DE RECOURS

Article 30 – Délibéré, prononcé des jugements et motivation

1. Les jugements sont rendus à la majorité des juges composant le siège après délibéré secret.
2. Tout jugement doit être motivé en fait et en droit. Il est prononcé publiquement en présence du prévenu et du Ministère Public.

Article 30 bis – Motivation écrite obligatoire des décisions

1. Toute décision, jugement, ordonnance ou mesure prononcée par un juge au sein des tribunaux de la Ville de Bruxelles doit obligatoirement faire l'objet d'un compte-rendu écrit, détaillé et motivé en fait et en droit.
2. Aucune décision judiciaire ne peut être considérée comme valide ou exécutoire si elle n'est pas consignée par écrit avec l'ensemble des attendus et versée au dossier de la procédure dès son prononcé.
3. La motivation écrite est versée au dossier par le greffier (Art. 48) et communiquée aux parties. Elle conditionne le point de départ du délai d'appel (Art. 31 et 38).

Article 31 – L'Appel (Procédure de seconde instance)

1. Le prévenu, la partie civile ou le Procureur du Roi peut interjeter appel des jugements rendus par le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel.
2. Le délai d'appel est de 15 jours à compter du prononcé du jugement. L'appel d'un jugement du Tribunal de Police est porté devant le Tribunal Correctionnel, qui rejuge l'affaire entièrement dans une formation différente de celle qui a jugé en premier lieu. L'appel d'un jugement rendu en première instance par le Tribunal Correctionnel est porté devant la Cour d'Appel, qui rejuge l'affaire entièrement.
3. Les effets de l'appel et l'interdiction d'aggraver le sort du prévenu appelant sont fixés à l'Article 38.
4. En pratique : le jugement du Tribunal de Police se rejuge devant le Tribunal Correctionnel, et celui du Tribunal Correctionnel devant la Cour d'Appel. Le prévenu, la partie civile ou le Procureur du Roi doivent le demander dans les quinze (15) jours, par déclaration au greffe. Tant que l'appel est en cours, la peine n'est pas exécutée. Si seul le

prévenu fait appel, la juridiction d'appel ne peut pas aggraver sa peine. Il n'y a pas d'appel contre un arrêt de la Cour d'Appel ou de la Cour d'Assises, ni contre un jugement rendu en appel par le Tribunal Correctionnel : seul le pourvoi en cassation est possible (Art. 32 et 39).

Article 32 – Pourvoi en Cassation et vices de forme/loi

1. Les arrêts de la Cour d'Appel et de la Cour d'Assises, ainsi que les jugements rendus en appel par le Tribunal Correctionnel, peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation.
2. La Cour de Cassation ne rejuge pas les faits mais vérifie la stricte application des lois et l'absence de nullité de procédure (Code III, Art. 40 à 43).
3. Le délai, la procédure et les effets du pourvoi sont fixés à l'Article 39 ; la révision d'une condamnation définitive à l'Article 63.

Article 33 – Exécution des peines et aménagements de peine

1. Les peines de prison et d'amende sont exécutoires dès que la décision est devenue définitive.
2. Le juge qui a prononcé la condamnation décide de l'application de la peine et peut accorder des aménagements (libération conditionnelle, bracelet électronique, détention limitée) en fonction du comportement du condamné (Art. 50).
3. Les recours contre la détention préventive, l'amende forfaitaire et les saisies sont organisés aux Articles 60, 61 et 65.
4. Ni le Premier Ministre, ni le Gouvernement, ni le Conseil Communal ne peuvent gracier un condamné, réduire sa peine ou la suspendre. Seules les juridictions de jugement ou de recours peuvent modifier une peine, dans les cas prévus par la loi ; le juge qui a condamné n'en aménage que les modalités (Art. 50).
5. À l'échéance de la peine, la Police établit l'ordre de libération et le condamné est libéré sans délai, sur présentation de ces papiers. Maintenir une personne en détention après l'échéance est une détention arbitraire (Code II, Art. D.67).

Article 34 – Fixation de la peine, circonstances aggravantes, atténuantes et récidive

1. Le juge fixe la peine dans la fourchette prévue par le Code II pour l'infraction (Code II, Art. 1 et 2), en tenant compte de la gravité des faits, du comportement du prévenu, des circonstances atténuantes et de la réparation volontaire du dommage (Code II, Art. 1, al. 3). Il motive son choix (Art. 30).
2. La récidive entraîne le doublement automatique de l'amende et la majoration de la peine de prison prévus par le Code II (Art. 4, al. 1). Les circonstances aggravantes (infraction contre un représentant de la force publique, un secouriste ou un magistrat, ou commise par un agent public) augmentent la peine dans la partie haute de la fourchette (Code II, Art. 4, al. 2 et Art. 9).
3. Les causes d'irresponsabilité pénale (Code II, Art. 5 et 10) excluent toute peine.
4. Le juge ne peut prononcer ni une peine absente du Code II ni une peine supérieure au plafond de la fourchette, sauf récidive.
5. Les circonstances aggravantes et atténuantes sont celles de l'Article 4 du Code II (listes non exhaustives). Le juge cite celles qu'il retient dans sa motivation.

Article 35 – Cumul de peines et non bis in idem

1. Nul ne peut être poursuivi ni condamné deux fois pour les mêmes faits après un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation (Code I, Art. 15 ; Code II, Art. 8), sauf révision en faveur du condamné (Art. 63).
2. Fait unique et faits distincts. Lorsque plusieurs infractions résultent d'un même comportement continu, animé d'une même intention, la qualification la plus grave est seule retenue et les infractions moindres commises au cours de ce comportement sont absorbées (Code II, Art. 8 et 9). Exemple : une conduite dangereuse au cours de laquelle le conducteur grille des feux rouges et franchit des lignes blanches ne donne lieu qu'à la poursuite de la conduite dangereuse. En revanche, le résultat produit sur une victime (mort, blessure) est un fait distinct du

comportement qui l'a causé : il est puni en plus et les peines se cumulent. Exemple : la conduite dangereuse, plus l'homicide de la personne renversée.
3. Cumul, plafond et confusion. Pour des faits distincts jugés ensemble, les peines de prison se cumulent entre elles, les amendes entre elles, et la prison avec l'amende. Le total de la prison cumulée ne peut dépasser le double de la peine de prison la plus forte encourue pour l'un de ces faits. La réclusion perpétuelle absorbe toute peine de prison. Le juge peut, par décision motivée, ordonner la confusion des peines de même nature : seule la plus forte est alors exécutée. La confusion est obligatoire lorsque les faits forment une suite d'actes poursuivant un même but.
4. Les sanctions disciplinaires et les mesures administratives (fourrière administrative, retrait de permis) ne sont pas une peine au sens du présent article et peuvent se cumuler avec la peine pénale (Code I, Art. 26, al. 5 ; Code III, Art. 38, al. 4).

Article 36 – Peines complémentaires, saisies, confiscations et fourrière

1. Le jugement statue sur le sort des biens saisis : restitution, confiscation ou destruction (Code II, Art. 11 à 14 ; Art. 27). Après un acquittement, un non-lieu ou une nullité de procédure, les biens saisis sont restitués dans les quarante-huit (48) heures, à l'exception des biens illicites par nature (Code II, Art. 14, al. 3 ; Code III, Art. 34 et 41).
2. Le véhicule placé en fourrière judiciaire est restitué ou confisqué par le jugement. Il n'est confisqué que si l'article d'incrimination le prévoit ou par décision motivée (Code II, Art. 16, al. 4). Les frais de fourrière sont à la charge du contrevenant, jamais du propriétaire victime (Code II, Art. 17).
3. Les mesures complémentaires prévues par le Code II (retrait de permis, fourrière) s'appliquent indépendamment de la peine principale (Code III, Art. 38, al. 4 ; Code IV, Art. 60 à 63).
4. Le dispositif du jugement énonce expressément les mesures complémentaires prononcées.

Article 37 – Casier judiciaire et inscription des condamnations

1. Les contraventions (Section A) n'entraînent pas d'inscription au casier. Les délits (Sections B et C) et les crimes (Section D) y sont inscrits (Code II, Art. 2).
2. Le greffe inscrit la condamnation au casier dès qu'elle est définitive et en délivre un extrait à l'intéressé ou aux autorités judiciaires et de police habilitées (Code IV, Art. 26 et 54).
3. L'acquittement, le non-lieu et l'annulation de la procédure ne sont pas inscrits. Une condamnation annulée ou révisée est retirée du casier (Code III, Art. 41 ; Art. 63).
4. Le casier n'est communiqué que dans le respect de la vie privée (Code I, Art. 17). En matière de récidive, il fait foi (Code II, Art. 4).

Article 38 – Effets de l'appel et interdiction d'aggraver

1. L'appel est formé dans les quinze (15) jours du prononcé (Art. 31), par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
2. Il suspend l'exécution du jugement attaqué, notamment des peines (Art. 33), sans lever la détention préventive régulièrement ordonnée (Code III, Art. 33).
3. Lorsque le prévenu est seul appelant, la juridiction d'appel ne peut aggraver son sort. Lorsque le Ministère Public fait appel, elle peut modifier la peine dans la limite des fourchettes du Code II.
4. L'arrêt est motivé par écrit (Art. 30 et 30 bis). Les preuves écartées en première instance le restent (Art. 22).

Article 39 – Pourvoi en cassation : délai, procédure et effets

1. Le pourvoi est formé dans les quinze (15) jours du prononcé de l'arrêt, par déclaration au greffe, par le prévenu, la partie civile ou le Procureur du Roi.
2. Il ne peut être fondé que sur la violation de la loi ou sur une nullité de procédure (Art. 32 ; Code III, Art. 40 à 43).
3. Le pourvoi suspend l'exécution des peines, sans lever la détention préventive régulièrement ordonnée. La Cour de Cassation statue en priorité lorsque le demandeur est détenu.
4. Si la Cour casse l'arrêt, elle renvoie l'affaire devant une juridiction d'appel (Tribunal Correctionnel ou Cour d'Appel) ou une Cour d'Assises autrement composée. Si elle rejette le pourvoi, l'arrêt devient définitif (Art. 33).

TITRE V – FONCTIONS ET LIMITES DES ACTEURS DE LA JUSTICE

Article 40 – Président du Tribunal ou de la Cour

1. Fonctions : le Président dirige les débats, assure la police de l'audience, interroge le prévenu ou l'accusé et les témoins, et prononce les décisions. En Cour d'Assises, il dirige également les travaux du jury et lui pose la question de culpabilité.
2. Limites : le Président ne tranche pas seul la culpabilité en Cour d'Assises, cette décision appartenant au jury (Art. 12). Il ne peut refuser à la défense la parole en dernier (Art. 11), ni ordonner le huis clos autrement que par arrêt motivé (Art. 10). Son pouvoir de police de l'audience ne peut servir à restreindre les droits de la défense (Art. 13).

Article 41 – Juges et Assesseurs

1. Fonctions : les juges et assesseurs examinent les affaires, délibèrent en secret, tranchent les litiges et prononcent les peines au nom du peuple (Art. 4 et 30).
2. Limites : ils sont tenus à l'impartialité et ne peuvent fonder leur décision que sur les preuves soumises contradictoirement lors des débats (Art. 20). Ils ne mènent pas l'enquête, n'exercent pas l'action publique et ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de membre du Ministère Public. Le juge exerce sa fonction à titre exclusif : il n'exerce aucune autre activité professionnelle. Ils ne peuvent prononcer qu'une peine prévue par le Code II et doivent motiver leur jugement en fait et en droit (Art. 30). Un juge ayant un intérêt dans l'affaire doit se déporter ou peut être récusé.
3. Fonctionnement : le juge est nommé et affecté par le juge en chef (Art. 56 et 57). Il siège aux audiences de son rôle (Art. 10), étudie le dossier avant l'audience, délibère puis rend une décision écrite et motivée (Art. 30 et 30 bis). Il est joignable 24 h sur 24 (Art. 55 bis).

Article 41 bis – Cumul de fonctions et polyvalence des magistrats

1. Sous réserve des incompatibilités strictes liées à l'impartialité, un magistrat ou un juge peut exercer de manière polyvalente différentes fonctions au sein de l'architecture judiciaire (notamment siéger au Tribunal de première instance/correctionnel et être appelé à composer la Cour d'Appel ou les instances de contrôle de procédure).

2. Interdiction de juge sur soi-même : Il est formellement interdit à un juge de siéger ou d'intervenir dans une instance de recours (appel ou cassation) concernant une affaire, un dossier ou un jugement qu'il a lui-même rendu en première instance.

Article 42 – Procureur du Roi et substituts

1. Fonctions : le Ministère Public représente les intérêts de la société, dirige la recherche des infractions, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi pénale à l'audience (Art. 4 et 11 ; Code III).
2. Limites : le Ministère Public requiert une peine mais ne la prononce pas. Il ne participe pas au délibéré. Il ne peut produire une preuve obtenue illégalement (Art. 22) et doit communiquer à la défense les éléments qui lui sont favorables. Il agit au nom de la loi et de la société, jamais pour des intérêts privés. Le Procureur du Roi et ses substituts exercent leur fonction à titre exclusif : ils n'exercent aucune autre activité professionnelle.
3. Fonctionnement : le Parquet reçoit les plaintes (Code I, Art. 19) et les procès-verbaux de la Police (Code IV, Art. 50 à 53). Le Procureur du Roi ou son substitut décide des suites : classement sans suite, convocation devant le tribunal, amende forfaitaire ou saisine du juge d'instruction (Code III, Art. 9 et 30). Il peut requérir la Police et la force publique.
4. Contrôle de la Police : il dirige les enquêtes et contrôle les gardes à vue (Art. 43 ; Code III, Art. 1, 2 et 8). Il reçoit le compte rendu de toute sanction disciplinaire prononcée contre un agent de police (Code IV, Art. 82) et décide seul des poursuites éventuelles (Code III, Art. 64).
5. Classement sans suite : la décision est écrite et motivée. Le plaignant en est informé (Code III, Art. 36) et peut se constituer partie civile (Art. 54).

6. Le Procureur du Roi est nommé par le juge en chef et recrute ses substituts (Art. 58). Il est joignable 24 h sur 24 (Art. 55 bis).

Article 43 – Police judiciaire et agents enquêteurs

1. Fonctions : les officiers et agents de police judiciaire constatent les infractions, recueillent les témoignages, saisissent les preuves matérielles sur la scène de crime et appréhendent les suspects sous l'autorité du Ministère Public (Art. 20 et 22 ; Code III).
2. Limites : ils ne jugent pas, ne prononcent aucune peine et ne peuvent saisir ou perquisitionner que dans les formes prévues par le Code III. Toute preuve recueillie en violation des droits fondamentaux ou d'une règle de procédure est écartée des débats (Art. 22). Leurs constatations restent soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge.

Article 44 – Juge d'instruction

1. Fonctions : le juge d'instruction mène l'instruction préparatoire des crimes et des délits graves lorsqu'il est saisi par le Procureur du Roi. Il entend les témoins et les inculpés, ordonne les perquisitions, les saisies et les expertises, délivre les mandats prévus par le Code III et décide si l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction de jugement (Code III).
2. Limites : le juge d'instruction instruit à charge et à décharge et ne peut agir que sur les faits dont il est saisi. Il ne juge pas l'affaire qu'il a instruite et ne prononce aucune peine. Ses actes doivent respecter les formes du Code III, sous peine d'écartement des preuves irrégulières (Art. 22). Il agit sous le contrôle de la juridiction et ne peut priver une personne de liberté que par une décision motivée.

Article 45 – Avocat de la défense

1. Fonctions : l'avocat de la défense assiste et représente le prévenu ou l'accusé, discute les preuves et les expertises, interroge les témoins, plaide en dernier (Art. 11 et 21) et exerce, s'il y a lieu, l'appel et le pourvoi en cassation (Art. 31 et 32).
2. Limites : l'avocat est tenu au secret professionnel et au respect de l'audience (Art. 13). Il ne peut produire une pièce qu'il sait fausse, ni inciter un témoin à mentir. Sa liberté de parole couvre les nécessités de la défense mais pas l'outrage, la menace ou l'injure.
3. Droits dans une affaire : dès l'inculpation, l'avocat a accès à l'intégralité du dossier et des pièces (Code III, Art. 36). Il assiste son client à tous les actes de la procédure : garde à vue et auditions (Code III, Art. 60), perquisitions le visant (Code III, Art. 11), première comparution (Code III, Art. 32) et confrontations. Il peut rendre visite à son client retenu à toute heure, poser des questions, faire consigner ses observations au procès-verbal, demander des actes d'instruction (Code III, Art. 31) et soulever les nullités (Art. 19 ; Code III, Art. 42).
4. Secret professionnel renforcé : la perquisition d'un cabinet d'avocat exige un mandat motivé du juge d'instruction (Code III, Art. 20) et se déroule en présence du bâtonnier ou, avant la création de l'Ordre, du juge en chef (Art. 59), ainsi que du juge d'instruction ou de son délégué (Code III, Art. 23, al. 4). Les pièces couvertes par le secret de la défense ne peuvent pas être saisies (Art. 53).
5. La nomination et le statut de l'avocat sont réglés à l'Article 59 ; les avocats sont joignables 24 h sur 24 (Art. 55 bis).

Article 46 – Avocat de la Partie Civile

1. Fonctions : l'avocat de la partie civile représente la victime, présente sa version des faits avant les réquisitions du Ministère Public (Art. 11) et demande la réparation du dommage subi (Code VI).
2. Limites : la partie civile ne peut requérir de peine, cette mission étant réservée au Ministère Public. Son action se limite à la réparation civile. Elle est soumise aux mêmes règles de preuve (Art. 20 et 22) et de police de l'audience (Art. 13) que les autres parties.

Article 47 – Jurés (jury populaire)

1. Fonctions : les sept (7) jurés, tirés au sort sur le moment parmi les citoyens présents et sans lien avec l'accusé ou la victime, répondent par 'Oui' ou par 'Non' à la question de culpabilité, à la majorité simple des voix, soit quatre (4) sur sept (Art. 3 et 12). Un juré écarté ou empêché est remplacé par un autre citoyen tiré au sort ; il n'y a pas de jurés suppléants.
2. Limites : les jurés ne fixent pas la peine, qui relève des magistrats professionnels. Ils se prononcent uniquement sur ce qui a été débattu à l'audience, sans enquête personnelle ni contact avec l'extérieur pendant le procès. Ils prêtent serment et sont tenus au secret des délibérations. Ils n'interviennent qu'en Cour d'Assises.

Article 48 – Greffier

1. Fonctions : le greffier assiste le Président, tient le procès-verbal d'audience, conserve les pièces et les scellés, authentifie les jugements et en assure la notification, notamment pour le point de départ du délai d'appel (Art. 31).
2. Limites : le greffier ne participe ni aux débats ni au délibéré et ne peut modifier le contenu d'une décision. Il est assermenté, impartial et tenu au secret de ce qu'il apprend à l'occasion de ses fonctions.

Article 49 – Experts judiciaires

1. Fonctions : les experts (médecins légistes, experts balistiques, psychiatres) éclairent le tribunal sur des questions techniques, rédigent un rapport et l'exposent à l'audience (Art. 21).
2. Limites : l'expert agit dans la mission fixée par le juge. Il donne un avis technique qui ne lie pas le tribunal et ne se prononce jamais sur la culpabilité. Il prête serment et son rapport est soumis à la libre discussion des parties (Art. 21).

Article 50 – Application des peines par le juge qui a prononcé la condamnation

1. Fonctions : le juge (ou la juridiction) qui a prononcé la condamnation décide de l'application de la peine devenue définitive. Il peut accorder des aménagements (libération conditionnelle, bracelet électronique, détention limitée) selon le comportement du condamné (Art. 33).
2. Limites : ce juge ne rejuge pas l'affaire, ne remet pas en cause la culpabilité et ne peut ni annuler ni réduire la peine prononcée, il en aménage seulement les modalités d'exécution. Il n'intervient qu'après une décision définitive. Les aménagements sont conditionnels et peuvent être retirés si le condamné ne respecte pas ses obligations.

Article 51 – Huissier d'audience et agents de sécurité

1. Fonctions : l'huissier appelle les causes, introduit les parties et les témoins, veille à l'ordre dans la salle et exécute les ordres du Président (Art. 13). Les agents de la Police de Bruxelles affectés au Palais de Justice y contrôlent les accès et assurent l'escorte des détenus (Code I, Art. 41, al. 2 ; Code IV).
2. Limites : ils n'agissent que sur ordre du Président ou dans le cadre de leur mission. Ils ne peuvent fouiller ou contraindre une personne que dans les conditions du Code III (Art. 10 et 19) et du Code IV. Ils ne peuvent empêcher l'avocat de communiquer avec son client ni restreindre la publicité des débats sans décision du Président (Art. 10).

Article 52 – Prévenu, accusé et condamné

1. Droits : le prévenu (devant le Tribunal) et l'accusé (devant la Cour d'Assises) sont présumés innocents, assistés d'un avocat, entendus en dernier et peuvent se taire (Code I, Art. 11 et 13 ; Art. 16). Le condamné est celui dont la condamnation est devenue définitive (Art. 33).
2. Limites : le prévenu respecte l'audience (Art. 13). Il ne peut ni faire pression sur un témoin, ni détruire ou falsifier une preuve, ni s'évader (Code II, Art. C.38, C.08 et C.47).

Article 53 – Témoins

1. Fonctions : le témoin dépose de ce qu'il a personnellement vu ou entendu, après avoir prêté serment (Art. 21). Il est tenu de comparaître lorsqu'il est régulièrement convoqué (Art. 14).
2. Limites : il n'exprime pas d'opinion sur la culpabilité et ne peut être contraint de s'incriminer lui-même (Code I, Art. 13). Les personnes tenues au secret professionnel (notamment l'avocat, Art. 45, et les agents de la Police, Code

IV, Art. 85) ne le lèvent que dans les limites prévues par la loi.
3. Le témoin est protégé contre les pressions et les représailles (Art. 25 ; Code II, Art. C.38).

Article 54 – Victime et partie civile

1. Fonctions : la victime peut porter plainte (Code I, Art. 19), être informée des suites données (Code III, Art. 36) et se constituer partie civile pour obtenir réparation, devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement (Art. 46 et 64).
2. Limites : la partie civile ne requiert aucune peine et ne dirige pas l'enquête. L'action publique appartient au Ministère Public (Art. 42) : le désistement de la partie civile ne l'éteint pas. La partie civile peut interjeter appel (Art. 31).

Article 55 – Responsabilité des magistrats et procédure visant un magistrat

1. Le magistrat répond de ses actes comme tout citoyen (Code I, Art. 26, al. 1). L'abus d'autorité, la corruption (Code II, Art. D.41) et la violation du secret professionnel sont punis par le Code II, la qualité d'agent public étant une circonstance aggravante (Code II, Art. 9).
2. Lorsqu'un magistrat est soupçonné d'une infraction, l'enquête est confiée à un juge d'instruction étranger à sa juridiction, désigné par le Président de la Cour d'Appel, sous l'autorité du Procureur du Roi. Si le Président est lui-même visé, le magistrat le plus ancien de la Cour d'Appel procède à la désignation (Code III, Art. 64, al. 2).
3. Le magistrat mis en cause bénéficie des mêmes droits que tout citoyen (Code III, Art. 64, al. 1). Il peut être suspendu à titre conservatoire par le Président de la Cour d'Appel.
4. Les manquements non pénaux sont sanctionnés par la hiérarchie (avertissement, suspension, révocation), sans préjudice des poursuites pénales (Code I, Art. 26, al. 5).
5. Toute personne qui s'estime victime d'une faute d'un magistrat peut saisir le Procureur du Roi ou le Président de la Cour d'Appel (Code I, Art. 19).
6. Les substituts sont sanctionnés par le Procureur du Roi (avertissement, suspension, révocation). Le substitut sanctionné peut faire appel devant n'importe quel juge, par déclaration au greffe dans les quinze (15) jours de la notification. Le Procureur du Roi est sanctionné par le juge en chef.

Article 55 bis – Joignabilité 24 h sur 24 des membres de la justice (Radio D Justice)

1. Les juges, le juge d'instruction, le Procureur du Roi et ses substituts, ainsi que les avocats, sont joignables vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre par la fréquence Radio D Justice.
2. Une permanence par roulement garantit à toute heure la présence d'au moins un juge, un substitut et un avocat joignables. Elle est organisée par le juge en chef pour les juges (Art. 56), par le Procureur du Roi pour ses substituts (Art. 58) et par le bâtonnier pour les avocats ou, avant la création de l'Ordre, par le juge en chef (Art. 59).
3. La fréquence sert aux demandes urgentes liées à la justice : droits et garde à vue (Code III, Art. 2, 3 et 60), mandats (Code III, Art. 20), désignation d'un avocat commis d'office (Code III, Art. 65).
4. Le membre de la justice contacté répond sans délai. Lorsqu'il ne peut pas répondre, il le signale à son supérieur (juge en chef, Procureur du Roi ou bâtonnier), qui assure son remplacement.

Article 56 – Juge en chef (Premier Président)

1. Fonctions : le juge en chef, appelé aussi Premier Président, est le chef de la magistrature. Il préside la Cour d'Appel : les renvois au Président de la Cour d'Appel (Art. 55) le visent. Il nomme les juges et les assesseurs et fixe leur affectation (Art. 57), nomme le Procureur du Roi (Art. 58) et nomme les avocats tant que l'Ordre des avocats n'existe pas (Art. 59).
2. Les nominations sont faites par décision écrite, inscrite au registre du Palais de Justice. Le magistrat nommé prête serment avant d'entrer en fonction (Code I, Art. 25 ; Art. 9, al. 1).
3. Limites : le juge en chef ne juge pas à la place d'un juge et ne lui donne aucune instruction sur une affaire (Code I, Art. 22 ; Art. 9). Il ne peut changer l'affectation d'un juge que dans les cas de l'Article 57, al. 3. Il répond de ses actes comme tout magistrat (Art. 55).

Article 57 – Nomination et affectation des juges

1. Les juges et les assesseurs sont nommés par le juge en chef (Art. 56). Il fixe l'affectation de chacun : Tribunal de Police, Tribunal Correctionnel, Cour d'Assises, instruction ou juridiction d'appel (Art. 1 à 6). L'Article 41 bis reste applicable.
2. L'affectation est consignée par écrit et notifiée au juge concerné.
3. Stabilité : l'affectation d'un juge ne peut être modifiée que : a) par un accord bilatéral écrit entre le juge en chef et le juge concerné ; ou b) en exécution d'un jugement.
4. Le juge dont l'affectation est modifiée en dehors de ces cas peut contester la décision (Code I, Art. 19 ; Art. 62).
5. Le déport et la récusation (Art. 9) et la suspension conservatoire (Art. 55, al. 3) restent applicables.

Article 58 – Procureur du Roi : nomination, substituts et organisation du Parquet

1. Le Procureur du Roi est nommé par le juge en chef (Art. 56). Il prête serment (Code I, Art. 25) et dirige le Parquet (Code I, Art. 22).
2. Une fois nommé, il recrute lui-même ses substituts, par décision écrite inscrite au registre du Parquet. Les substituts prêtent serment avant d'exercer (Code I, Art. 25) et agissent au nom et sous l'autorité du Procureur du Roi.
3. Il répartit les dossiers entre ses substituts, peut en reprendre un à tout moment et organise leur permanence (Art. 55 bis). Les actes d'un substitut engagent le Parquet.
4. Limites : le Procureur du Roi et ses substituts sont soumis à l'impartialité et au déport (Art. 9) et à la responsabilité des magistrats (Art. 55). Ils ne nomment ni juges ni avocats.

Article 59 – Avocats : nomination, Ordre des avocats et bâtonnier

1. Jusqu'à la création de l'Ordre des avocats, les avocats sont nommés par le juge en chef (Art. 56). Ils prêtent serment devant lui avant d'exercer.
2. L'Ordre des avocats (le barreau) est créé dès que trois (3) avocats au moins sont en exercice. Il est dirigé par un bâtonnier, chef du barreau, élu par les avocats parmi eux.
3. À compter de la création de l'Ordre, c'est l'Ordre, par son bâtonnier, qui nomme les avocats, et le juge en chef cesse d'en nommer. Les avocats déjà nommés restent en fonction.
4. Le bâtonnier représente les avocats, tient la liste des avocats disponibles pour les commissions d'office (Code III, Art. 60 et 65) et assiste aux perquisitions d'un cabinet d'avocat (Art. 45, al. 4).
5. L'avocat exerce en toute indépendance. Il peut exercer, à côté de sa fonction, toute autre activité professionnelle légale, sans préjudice de sa disponibilité (Art. 55 bis). Il ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de magistrat, de membre du Ministère Public ou d'agent de la Police (Art. 41 et 42 ; Code IV).
6. Stage. Tout nouvel avocat est avocat stagiaire jusqu'à sa confirmation par le juge en chef ou, après la création de l'Ordre, par le bâtonnier. Il annonce sa qualité d'avocat stagiaire à son client et aux autorités. Il peut plaider seul. Pour que le stage soit validé, au moins cinq (5) de ses interventions doivent avoir été observées par un avocat confirmé ou, tant que l'Ordre n'existe pas, par le juge en chef. L'observateur n'est pas attitré à un stagiaire : il ne le conseille pas et n'intervient pas, sauf pour protéger les droits fondamentaux du client. Il est tenu au secret professionnel et rédige, pour chaque intervention, un compte rendu qui juge le fond : respect de la loi, du secret professionnel, des règles de l'audience, de l'éthique et des droits du client, et non la manière ou le style. Une intervention sans observateur est permise ; le stagiaire en assume la responsabilité comme tout avocat, mais elle ne compte pas parmi les cinq (5).
7. Honoraires. L'avocat commis d'office est payé par le Gouvernement, quel que soit le client et sans condition de ressources, pour chaque intervention, selon son type et sa durée, sur la base de sa déclaration écrite. Le Gouvernement paie à la fin de chaque semaine et peut contrôler la déclaration ; une fausse déclaration est un manquement grave (alinéa 8). L'avocat choisi par le client fixe librement ses honoraires avec lui et se fait payer par lui. Les montants ne figurent pas dans les Codes.
8. Discipline. Constituent des manquements graves : la violation du secret professionnel, la production d'une pièce fausse ou le mensonge à l'audience, l'abandon d'un client, l'outrage à l'audience, la fausse déclaration

d'intervention et la condamnation pénale. Les autres fautes sont des manquements simples. Le bâtonnier sanctionne les avocats ; le juge en chef sanctionne le bâtonnier et, tant que l'Ordre n'existe pas, les avocats. Les sanctions sont l'avertissement, la suspension pour une durée limitée et la radiation, celle-ci étant réservée aux manquements graves ou répétés et assortie d'une interdiction de se réinscrire pendant le délai fixé par la décision. L'avocat est entendu avant toute sanction ; la décision est écrite et motivée et peut être contestée devant le Tribunal de Première Instance dans les quinze (15) jours (Code I, Art. 19, al. 3). En cas de risque pour un client, le bâtonnier ou le juge en chef peut suspendre l'avocat sur-le-champ, à charge de l'entendre ensuite sans tarder. Ces sanctions ne font pas obstacle aux poursuites pénales (Code I, Art. 26, al. 5).

TITRE VI – DES RECOURS SPÉCIAUX, DE LA RÉVISION ET DES RÉPARATIONS

Article 60 – Recours contre l'amende forfaitaire

1. La personne qui a reçu une amende forfaitaire pour une contravention de la Section A (Code III, Art. 38) peut la contester devant le Tribunal de Police dans le délai de sept (7) jours réels prévu par le Code III.
2. La contestation est formée par déclaration au greffe et suspend l'obligation de payer. Les mesures complémentaires déjà ordonnées (fourrière, retrait de permis) restent applicables (Code III, Art. 38, al. 4).
3. Le Tribunal de Police statue après audition de l'intéressé et de l'agent verbalisateur. Il peut confirmer, réduire ou annuler l'amende, sans dépasser la fourchette de l'article d'incrimination (Code II, Art. 1).
4. L'amende confirmée est payée dans un délai de sept (7) jours réels. À défaut, le Parquet peut citer le contrevenant (Code III, Art. 35).

Article 61 – Recours contre la détention préventive et le contrôle judiciaire

1. L'inculpé ou son avocat peut demander à tout moment au juge d'instruction la mise en liberté ou la modification du contrôle judiciaire (Code III, Art. 33, al. 3).
2. Le refus peut être contesté devant la Cour d'Appel, qui statue par décision motivée dans un délai de soixante-douze (72) heures réelles, après avoir entendu l'inculpé assisté de son avocat.
3. La détention préventive repose sur l'un des critères du Code III (Art. 33, al. 1) et ne peut excéder les plafonds du Code II. Si elle est levée, les obligations du contrôle judiciaire peuvent être maintenues (Code III, Art. 33, al. 2).
4. La détention irrégulière ouvre droit à la libération immédiate (Code III, Art. 41) et à indemnisation (Art. 64).

Article 62 – Contestation des décisions administratives individuelles

1. Conformément au Code I (Art. 19, al. 3), toute décision administrative individuelle (refus, sanction, retrait d'autorisation, mesure de police administrative) peut être contestée devant le Tribunal de Première Instance dans les quinze (15) jours réels de sa notification.
2. La décision doit être motivée. L'absence de motivation entraîne son annulation.
3. Le recours n'est pas suspensif, sauf décision contraire du Président du Tribunal en cas de risque de préjudice grave.
4. Si la décision contestée constitue un abus d'autorité, l'agent répond de ses actes (Code I, Art. 26 ; Code II, Art. 9).

Article 63 – Révision d'une condamnation définitive

1. Comme le prévoit le Code I (Art. 15), une condamnation définitive peut être révisée : lorsqu'un fait nouveau ou une pièce inconnue de la juridiction établit l'innocence du condamné ou crée un doute sérieux sur sa culpabilité ; lorsqu'elle repose sur un faux témoignage ou un faux document (Code II, Art. C.21, D.59 et B.23) ; ou lorsqu'elle se fonde sur une disposition annulée comme inconstitutionnelle (Art. 8).
2. La demande est adressée à la Cour de Cassation par le condamné, son avocat ou le Procureur du Roi. Elle n'est enfermée dans aucun délai.
3. Si la demande est admise, la Cour annule la condamnation et renvoie l'affaire devant une juridiction de même niveau, autrement composée. Le condamné peut être libéré à titre provisoire.

4. La révision n'est ouverte qu'en faveur du condamné. Le condamné reconnu innocent est rétabli dans ses droits, sa condamnation est retirée du casier (Art. 37) et il a droit à réparation (Art. 64).

Article 64 – Réparation civile et indemnisation

1. La victime obtient réparation de son préjudice (dommages matériels, soins, préjudice moral) devant la juridiction pénale, par constitution de partie civile, ou devant les juridictions civiles (Code VI). Le juge motive le montant alloué (Art. 30).
2. La personne détenue ou dépossédée irrégulièrement (nullité de procédure, détention illégale, bien perdu ou détérioré pendant la saisie) a droit à indemnisation (Code III, Art. 45, al. 3 ; Code II, Art. 14, al. 5 et Art. 17, al. 4).
3. L'indemnisation est à la charge de l'État, sans préjudice des poursuites et des sanctions contre l'agent fautif (Code I, Art. 26 ; Code III, Art. 45, al. 1).
4. Le juge civil ne peut contredire le jugement pénal définitif sur l'existence des faits.

Article 65 – Restitution des biens et recours contre la saisie ou la fourrière

1. La personne dépossédée peut contester la saisie, sa durée ou le refus de restitution (Code II, Art. 14, al. 4 ; Code I, Art. 19) devant le juge d'instruction tant que l'instruction est ouverte, sinon devant la juridiction de jugement saisie ou, à défaut, devant le Tribunal Correctionnel. La demande est écrite et accompagnée de la copie du procès-verbal de saisie.
2. Le juge statue par décision motivée dans un délai de soixante-douze (72) heures réelles.
3. Les biens sont restitués dans les quarante-huit (48) heures après un classement sans suite, un non-lieu, un acquittement ou une nullité de procédure, à l'exception des biens illicites par nature (Code II, Art. 14, al. 3).
4. La contestation d'une mise en fourrière (Code II, Art. 15 et 16 ; Code IV, Art. 62 et 63) suit les mêmes règles. La restitution du véhicule s'opère selon l'Article 17 du Code II.

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES CODES I À IV

Article 70 – Articulation avec le Code I

1. Le présent Code met en œuvre la Constitution et ne peut y déroger (Code I, Art. 1 et 3). Toute disposition contraire est nulle (Art. 8 ; Code I, Art. 50 et 61).
2. Les droits fondamentaux — liberté individuelle (Art. 10), droits du prévenu (Art. 11), domicile (Art. 12), présomption d'innocence et silence (Art. 13), légalité (Art. 14), non bis in idem (Art. 15), égalité (Art. 16) et vie privée (Art. 17) — s'appliquent à tous les stades du procès.
3. Les renvois du Code I au présent Code sont mis en œuvre ainsi : droit à l'avocat (Art. 11, al. 2) : Articles 16 et 45 ; non bis in idem et révision (Art. 15) : Articles 35 et 63 ; recours (Art. 19) : Articles 31, 32 et 62 ; indépendance des juges (Art. 22) et déport (Art. 26, al. 4) : Articles 9 et 55 ; contrôle de constitutionnalité (Art. 50) : Article 8.
4. Les droits protégés par l'Article 34, alinéa 4, du Code I ne sont jamais suspendus (Art. 75).

Article 71 – Articulation avec le Code II

1. Le juge ne prononce que les peines du Code II, dans leurs fourchettes (Art. 34). La classification de l'Article 2 du Code II détermine la juridiction compétente (Art. 7) et la prescription (Code III, Art. 39).
2. Les infractions touchant à la justice sont réprimées par le Code II : outrage et menaces (Art. A.52, C.18, C.48 et D.76), faux témoignage (Art. C.21 et D.59), subornation (Art. C.38), entrave à l'enquête ou à la justice (Art. C.08 et C.28), corruption et trafic d'influence (Art. D.40, D.41 et D.53), inexécution d'une décision de justice (Art. B.54) et évasion (Art. C.47, D.60 et D.61).
3. Les saisies, confiscations et mises en fourrière obéissent aux Articles 11 à 17 du Code II (Art. 36 et 65 du présent Code).
4. La récidive et les circonstances aggravantes suivent les Articles 4 et 9 du Code II (Art. 34).

Article 72 – Articulation avec le Code III

1. Le Code III régit l'enquête et l'instruction ; le présent Code régit le jugement, les recours et l'exécution des peines. Le renvoi (Code III, Art. 34) saisit la juridiction de jugement, la procédure se poursuivant selon les Articles 10 à 13, 20 à 22 et 30 à 33 (Code III, Art. 37).
2. Les nullités relèvent du Code III (Art. 40 à 45) ; elles sont soulevées devant le tribunal selon l'Article 19 du présent Code.
3. Les recours annoncés par le Code III sont organisés ici : détention préventive (Art. 33 → Art. 61), amende forfaitaire (Art. 38 → Art. 60), citation (Art. 35 → Art. 14 et 17), avocat (Art. 60 → Art. 16), procédure visant un magistrat (Art. 64 → Art. 55).
4. L'action publique éteinte par la prescription (Code III, Art. 39) est constatée par la juridiction, qui prononce l'extinction des poursuites.

Article 73 – Articulation avec le Code IV

1. Les procès-verbaux, rapports et dossiers établis par la Police (Code IV, Art. 50 et 53) sont versés au dossier et soumis à la discussion contradictoire (Art. 20 et 22). L'OPJ qui a validé la mesure en répond (Code IV, Art. 33).
2. Les agents de police entendus à l'audience le sont comme tout témoin, sous serment (Art. 21 et 53). L'agent à l'origine d'une nullité s'expose à des sanctions disciplinaires (Code III, Art. 45 ; Code IV, Art. 55).
3. La Police assure la sécurité des audiences, l'exécution des mandats et le transfert des détenus (Art. 51 ; Code IV, Art. 51).
4. Les plaintes contre la Police sont portées devant l'Inspection Générale ou le Parquet (Code I, Art. 27 ; Code IV, Art. 15).

Article 74 – Articulation avec les Codes VI à VIII

1. Les réparations civiles et les indemnisations relèvent du Code VI (Art. 64). Les litiges civils, d'entreprise et de commerce (Codes VI et VII) sont portés devant la juridiction qu'ils désignent ; à défaut, devant le Tribunal de Première Instance.
2. Les expertises médicales (Art. 28) et les constatations des services de secours (Code VIII) sont des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties (Art. 20 et 21).
3. Le secret médical et le secret professionnel demeurent protégés (Art. 53).

Article 75 – Fonctionnement de la justice pendant l'état d'urgence

1. Pendant l'état d'urgence (Code I, Art. 34 ; Code III, Art. 53), les juridictions continuent de siéger. Les droits protégés par les Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 du Code I ne sont jamais suspendus.
2. Le Président peut, par décision motivée, aménager les audiences (huis clos, report, lieu de siège) pour des raisons de sécurité (Art. 10), sans priver la défense de la parole ni retarder la libération d'une personne dont la détention n'est plus justifiée.
3. Les délais de recours (Art. 31, 32, 38 et 39) continuent de courir. Un recours formé hors délai en raison de l'état d'urgence est recevable sur justification.

Article 76 – Délais et computation

1. Sauf mention contraire, les délais du présent Code s'entendent en heures ou en jours réels (Code I, Art. 6, e). Un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 23 h 59, heure officielle de la Ville de Bruxelles (Code III, Art. 54, al. 2).
2. Le délai court à compter du prononcé ou, pour un jugement par défaut, de la notification (Art. 15). Le greffier consigne au dossier la date de chaque notification (Art. 48).
3. Récapitulatif : citation, trois (3) jours avant l'audience (Art. 14) ; opposition, sept (7) jours (Art. 15) ; contestation d'amende, sept (7) jours (Art. 60) ; appel, quinze (15) jours (Art. 31 et 38) ; pourvoi, quinze (15) jours (Art. 39) ; recours administratif, quinze (15) jours (Art. 62) ; question constitutionnelle, sept (7) jours pour statuer (Art. 8) ; recours contre la détention ou la saisie, soixante-douze (72) heures pour statuer (Art. 61 et 65).